

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/4816/25

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה), התשפ"ד–2024

תיקון התוספת 1. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹, בתוספת, אחרי פרט 13 יבוא :

"14. לאדם בכל הנוגע –

(1) להליכים לפי לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959

[נוסח משולב]², וסעיף 3 לא יחול ;

(2) להליכים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל –

1970³, וסעיף 3 לא יחול."

דברי הסבר

נכי צה"ל שירתו את מדינת ישראל, נפצעו תוך כדי מילוי תפקידם ותרמו מגופם ונפשם למען המדינה ולמדינה יש חובה מוסרית מוגברת כלפיהם. גם כלפי נפגעי פעולות האיבה יש למדינה חובה מוסרית מוגברת ומן הראוי שהמדינה תעניק לשתי הקבוצות הללו סיוע משפטי חינם.

בהחלטת ממשלה מס' 981 מיום כ"ז באייר התשפ"א (9 במאי 2021) הוחלט :

"להטיל על שר הביטחון לפרסם בתוך שלושה חודשים תזכירי חוק הנוגעים לסל הזכאויות הניתן לנכי צה"ל ומערכת הביטחון, ובכלל זה:

ג. הסדרת הזכאות לסיוע המשפטי באמצעות משרד המשפטים למבקשים שיבחרו בכך ומבלי שיידרשו לעמוד במבחני ההכנסה הקבועים בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב–1972 ; חקיקה זו תקודם בהסכמת שר המשפטים."

על אף הקבוע בהחלטת הממשלה האמורה עד היום, בחלוף למעלה משלוש שנים, החלטה זו לא

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

יושמה.

הצורך בסיוע המשפטי לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה גבר מאוד לאחרונה בשל ריבוי הנפגעים במלחמת חרבות ברזל.

בנוסף ועדת שרים לענייני חקיקה החליטה על עיכוב של קידום הצעת חוק פרטית העוסקת בהגבלת שכר טרחה לעורכי דין עד להכנת הצעת חוק ממשלתית בנושא הרחבת הסיוע המשפטי. גם מהטעם הזה נדרש לקדם את הצעת החוק הזו שמטרתה לסייע לחיילי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)